

한국전력공사 상임감사위원

개선 · 시정 요구

제 목 : [21] 자재 창고 임대관련 업무처리 소홀

관 계 부 서 : 송변전운영처, 전 지역본부

조 치 부 서 : 송변전운영처, 서울본부, 인천본부, 경기본부,
대전세종충남본부, 전북본부, 부산울산본부

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 업무 수행 상 필요한 경우 협력회사에게 우리 회사의 부지 또는 건물을 임대할 수 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「비유동자산운용업무처리지침」 제4장 임대 및 임차, 1.1항에 따라 관리사업소장¹⁾은 업무에 사용 중인 부동산을 원칙적으로 임대할 수 없으나, 업무 수행을 위하여 필요할 경우 또는 사익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 임대할 수 있고, 같은 지침 제1절 임대에서 규정하는 임대 조건, 방법, 유의사항 및 임대료 산정 기준에 따라 임대여부를 검토하고 임대차계약을 체결하여야 한다.

그리고 같은 지침 제4장 임대 및 임차, 3.1항에 따라 부동산의 임대료는 감

1) 관리사업소는 해당 비유동자산의 관리 및 처분 등을 담당하는 1차 사업소

정평가액에 의하며 산정하며 3.2.1항에 따라 감정평가 수수료가 임대료 평가 예상액보다 많다고 판단될 경우 부동산가액²⁾의 100분의 5이상으로 임대료를 산정할 수 있다.

또한 「지중송전 협력회사 운영기준」 8.4.5항에서는 ‘협력회사는 우리 회사의 유희시설을 현장사무실로 이용할 수 있다. 이 경우 공사비에 계상된 임차료는 정산 감액한다.’라고 명시되어 있다.

따라서 공사부서 담당자는 업무상 계약된 시공업체가 우리 회사 부지 또는 건물의 사용이 필요할 때, 비유동자산을 관리·처분을 담당하는 부서(재무자재부 등)에 임대를 의뢰하고, 관재 담당자는 의뢰된 내역을 관련 기준에 따라 검토한 후 임대차계약을 체결하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 자재 창고 임대차 미계약

그런데 금번 감사에서 자재창고를 현장 점검하던 중, 目♡◆본부 冊◆◇부가 관리하는 자재 창고에 협력회사의 업무용 트럭, 장비 및 업체의 공사용 물품 등이 보관되고 있음을 확인하였다.

- 사진 삽입을 위한 여백 -

2) 부동산가액의 산정기준, 토지를 임대할 경우 : 개별공시지가를 적용하되 동지가의 적용이 적정하지 아니하다고 인정될 경우에는 감정가격을 적용할 수 있음

[사진] 본부 자재 창고 현장점검 사진



주: 감사자가 현장점검 중 촬영한 사진

이에 우리 회사가 업무에 사용 중인 부동산을 협력회사에게 적정하게 임대했는지 점검한 결과, 협력회사는 우리 회사와 임대차계약 체결 없이 창고를 무상으로 제공받아 사용 중이었는데, 지중송전 협력회사를 관리하는 업무 담당자인 ■■■(4)에게 사유를 확인해 보니 자재창고를 협력회사에 제공할 때 임대차 계약을 체결해야 한다는 규정을 알지 못하였고, 창고에 여유공간이 있어 비상 시 신속한 대응을 위해 창고 사용을 구두로 승인한 것으로 확인되었다.

또한 ■■■(4)은 소명과정에서 「지중송전 협력회사 운영기준」 8.4.5항 ‘협력회사는 우리 회사의 유희시설을 현장사무실로 이용할 수 있다. 이 경우 공사비에 계상된 임차료는 정산 감액한다.’의 내용을 착오해석하여 임차료 정산 시 청구할 임대료가 없는 경우에는 임대차계약을 생략해도 된다고 임의판단하였다.

그러나 정산과정에서 협력회사로부터 받을 임대료가 없을 경우에도, 도난, 화재, 원상복구 의무, 전대제한 등 계약상대자와의 책임사항을 규정하기 위한 임대차계약을 체결하는 것은 반드시 필요하다.

따라서 ■■■△(4)은 ① 「비유동자산운용업무처리지침」에서 규정하는 임대 조건, 방법, 유의사항에 따라 임대여부를 검토하고 기준에 따라 임대료를 산정하여 임대차계약을 체결했어야 하나 업무절차 미숙지로 누락하였고, ② 협력회사가 임대목적물을 사용하며 발생하는 간접비의 납부, 원상복구 의무 등 책임사항에 대해 검토하지 않고 사용을 승인하는 등 부적정하게 업무처리를 하였다.

관련하여 지중송전 협력회사를 포함한 송변전 협력회사 전체를 대상으로 현장사무실, 창고 등의 용도로 회사 부동산을 임대한 현황에 대해 점검한 결과, 아래 [표 1]와 같이 총 48건의 임대건 중 27건은 임대차계약을 체결하지 않고, 회사 부지 또는 건물의 사용을 승인한 동일한 문제점이 확인되었다.

- 표 삽입을 위한 여백 -

[표 1] 최근 3년간 협력회사 임대 현황

No.	본부	사업소	협력회사 종류	계약년도	임대목적물	임대장소	계약체결 유무	업무 담당자
1	익명화		지중	'23~'24년	유희부지	익명화	×	익명화
2			변전	'24~'25년	유희부지		○	
3			지중	'25~'26년	유희부지		×	
4			지중	'23~'24년	유희부지		×	
5			변전	'24~'25년	유희부지		○	
6			지중	'23~'24년	사옥		×	
7			변전	'24~'25년	유희부지		○	
8			지중	'25~'26년	사옥		○	
9			지중	'23~'24년	사옥		○	
10			변전	'24~'25년	유희부지		○	
11			지중	'25~'26년	사옥		○	
12			지중	'23~'24년	유희부지		○	
13			지중	'23~'24년	유희부지		○	
14			변전	'24~'25년	유희부지		○	
15			지중	'25~'26년	유희부지		○	
16			지중	'23~'24년	사옥		×	
17			지중	'25~'26년	사옥		×	
18			지중	'23~'24년	사옥		×	
19			지중	'25~'26년	사옥		×	
20			지중	'23~'24년	사옥		×	
21			변전	'24~'25년	유희부지		×	
22			지중	'25~'26년	사옥		×	
23			변전	'24~'25년	유희부지		○	
24			변전	'24~'25년	유희부지		○	
25			지중	'23~'24년	유희부지		×	
26			지중	'25~'26년	유희부지		×	
27			지중	'23~'24년	유희부지		×	
28			지중	'25~'26년	유희부지		×	
29			지중	'25~'26년	유희부지		×	
30			지중	'23~'24년	유희부지		×	
31			지중	'25~'26년	유희부지		×	
32			지중	'25~'26년	유희부지		○	
33			지중	'23~'24년	창고		×	
34			지중	'25~'26년	창고		×	
35			지중	'23~'24년	유희부지		×	
36			지중	'25~'26년	유희부지		×	
37			지중	'23~'24년	사옥		○	
38			지중	'25~'26년	사옥		○	
39			변전	'24~'25년	유희부지		○	
40			지중	'23~'24년	유희부지		○	
41			변전	'24~'25년	유희부지		○	
42			지중	'25~'26년	유희부지		○	
43			변전	'24~'25년	유희부지		×	
44			지중	'23~'24년	유희부지		×	
45			변전	'24~'25년	유희부지		×	
46			지중	'25~'26년	유희부지		×	
47			변전	'24~'25년	유희부지		×	
48			변전	'24~'25년	유희부지		○	

주: '전사 임대현황' 관련으로 제출된 감사자료 재구성

이에 담당자들에게 임대차계약을 체결하지 않은 사유를 확인하였더니 아래 [표 2]와 같이 ① ☎#@ 등 14명은 관련 기준을 알지 못하여 업무절차를 누락하였고 ② ▲♣▣ 등 13명은 「지중송전 협력회사 운영기준」 8.4.5항에 준용하여 업무처리를 하였다고 답변하였는데, 임대차계약을 미체결한 27건 중 23건이 지중송전 협력회사에게 임대한 경우였다.

[표 2] 임대차 미계약 현황

(단위 : 명)

구분	미계약 협력회사		내용
변전협력회사	4	4	업무절차 미숙지
지중협력회사	23	10	업무절차 미숙지
		13	「지중송전 협력회사 운영기준」 준용

주: '전사 임대현황' 관련으로 제출된 감사자료 및 확인서 재구성

위와 같이 「지중송전 협력회사 운영기준」 8.4.5항의 내용을 담당자들이 착오 해석하는 경우가 많아, 해당 조항이 「비유동자산운영업무처리지침」을 준용하도록 명확히 개정할 필요가 있다고 판단된다.

나. 임대차계약 시행

추가적으로 현장사무실 비용은 공사 설계서에 품셈³⁾에 따라 계상되고 협력회사가 우리 회사 부지 또는 건물을 현장사무실로 사용한 경우 임대료와 품셈을 비교하여 정산함이 타당한데, 확인 결과 총 27건 중 24건은 설계서에 계상된 현장사무실 비용을 정산 감액하여 0 원 처리하였고 아래 [표 3]과 같이 3건만 임대료를 청구한 것으로 확인되었다.

3) 건설공사 표준품셈 2-1-2 현장사무소 등의 규모(건축 및 기계설비) ☞ 직접노무비 금액에 따라 규모가 달라짐

[표 3] 공사설계서에 임대료 청구 내역

(단위 : 원)

본부	사업소	협력회사 종류	계약년도	청구내역	청구금액	업무담당자
익명화		변전	'24~'25년	부지임대료	278,220	익명화
		변전	'24~'25년	부지임대료	713,280	
		변전	'24~'25년	부지임대료	6,166,125	

주: 감사자료(확인서) 제출 내용 재구성

따라서 업무담당자들은 아래 [표 4]와 같이 '25년 ~ '26년 계약된 11개 협력 회사를 대상으로 관련 지침에 따라 임대료를 산정하여 임대차계약을 체결하고 '25년도 사용분 임대료를 소급 청구하여야 한다.

[표 4] 미청구한 '25년 임대료 추정 금액

(단위: 원)

본부		사업소	협력회사 종류	계약년도	임대목적물	예상 임대료 ('25년도 1년분)	업무담당자
1	익명화		지중	'25~'26년	유희부지	13,870,895	익명화
2			지중	'25~'26년	사옥	3,915,000	
3			지중	'25~'26년	사옥	15,450,750	
4			지중	'25~'26년	사옥	4,186,355	
5			지중	'25~'26년	유희부지	726,705	
6			지중	'25~'26년	유희부지	4,954,500	
7			지중	'25~'26년	유희부지	2,378,520	
8			지중	'25~'26년	유희부지	1,897,200	
9			지중	'25~'26년	창고	1,059,660	
10			지중	'25~'26년	유희부지	3,002,520	
11			지중	'25~'26년	유희부지	5,232,600	
합 계						56,674,705	

주: '예상임대료 산출 요청'에 따라 제출된 감사자료 재구성

다만 '23년~'25년 사이에 준공된 16개 협력회사에 대해서는 우리 회사 직원 이 협력회사에게 무상사용을 승인하였으므로 임대료를 소급 청구하기가 어렵다 고 판단되어 진다.

이와 관련하여 위의 [표 4]는 관련 지침에 따라 임대료를 산정하는 최소 기준⁴⁾을 적용하여 금액을 산출하였고, 다만 감정평가 또는 별도의 기준을 적용 시 임대료가 변경될 수 있으며, 그리고 표준품셈으로 설계된 현장사무실 비용을 비교하여 정산하면 임대료 청구액이 조정될 수 있음을 참고하여 담당자들은 재무 자재부에 임대차계약을 의뢰 후 계약을 체결하여야 한다.

관계부서 의견

송변전운영처에서는 「지중송전 협력회사 운영기준」 8.4.5항의 해석에 모호함이 있다고 판단하여 「비유동자산운영업무처리지침」을 준용하도록 기준을 개선하겠다고 답변하였다.

그리고 □▽■본부 등 6개 본부 11개 협력회사 업무담당자들은 '25년 ~ '26년 계약된 11개 협력회사를 대상으로 임대차계약을 체결하고, '25년도 사용분 임대료를 소급 청구하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

송변전운영처장은 「비유동자산운영업무처리지침」을 준용하도록 「지중송전 협력회사 운영기준」 8.4.5항의 내용을 개정하여 주시기 바랍니다.(개선)

서울본부장, 인천본부장, 경기본부장, 대전세종충남본부장, 전북본부장 및 부산울산본부장은 송변전 협력회사에 회사 부지 또는 건물을 제공하고 있으면서 임대차계약을 체결하지 않은 사업소는 즉시 임대차계약을 체결하고, '25년

4) 「비유동자산운영업무처리지침」 제4장 제1절 3.2.1항에 따라 '임대료 = 개별공시지가 × 사용면적 × (5/100)'를 적용하여 산정함

~'26년 계약 대상 협력회사에게 '25년도 사용분 임대료를 청구하여 주시기 바랍니다.(시정)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
21	개 선 (1) 시 정 (1)	추 정 [56,674,705 원]	-	송변전운영처 전 지역본부	송변전운영처 서울본부 인천본부 경기본부 대전세종충남본부 전북본부 부산울산본부